

מסורת הש"ס

א) שנת קנב: בינה ח.;
ב) [לעיל תנ"א, ג] גיטין ט: כרימות גי.;
ד) [ב"ק פג:];
ה) ערכין יד.;
ו) [דברים כב, ו] ומהללס אן.;
ח) [לקמן ע"ב, ט] [שמות כח, ו] ס"א מלוא היא,
ז) ונקפרס דלא גרסי הכא מילה נזרעת וכלאים נזיעת אלא מילה נזרעת למדויא היינו משום דבכלאים אינו פשוט כל כך דאי אפשר לקיים שניהם.
ח"א) [דף נט:];
ט) ע"ך לע"ב,
ז) ונתי אריכות תוספות בזה בפסחים פה. ועוד ביתר ביאור בסוכה כ. ד"ה אחת],



תורה אור השלם

1. וְכִי יִפְתָּה אִשׁ בְּתוּלָה אֲשֶׁר לֹא אִרְשָׁה וְהָכֵב עִמָּה מִדָּר 'יִמְהָרָה' לוֹ לְאִשָּׁה:
שמות כב טו



מוסף רש"י

כגון מילה בצרעת. דכתיב (דברים כד) הסמר נגעט הצרעת, ומלא בקוץ כהרמו הכמוץ מנר, ומלא נמסקת שבת (קלנ:); ימול גשר ערלמו, אפילו במקום הסת יקוץ (ב"ציה ח:).
הכל לפי המבייש.
אדם קל שניש נוסמו מרוצה, והמתבייש.
אדם חסוי שמבייש נוסמו מרוצה (ב"ב צג:).
המבייש שלעים אמר רחמנא מכלל מילי, ונשט וקנס לא לימט (ש"ב יד:).
בעל בת הדיוטות כו'.
נתמיה, אכל השטא כי יסיב נזות יט חילוק בין נח מלכס לנח הדיוטות (טס:).



תוספות ר"ר

מתני' כיצד שותה בעציצו אפי' היא חירתה ואפילו סומא אפי' מוכת שחין נמצא בה דבר זיפה או שאינה ראויה לכבוא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר ולו תהיה לאשמה אשה הראויה לו:
וליתי עשה ולדחי את לית היכא אמר' דאתי עשה ודחי את ל"ת כגון מילה בצרעת דאי"ל ל' לקיומי לעשה אבל הכא אי אמרה לא בעינא ליה ליתא לעשה כלל.
פי' המורה והשטא נמי מלמדים אותה לומר איני רוצה וקשה לי להאי פי' דא"כ גבי יבם אמאי אמרינן דאתי עשה ודחי מ"ה נ"ל לפרש דמאי דאמר רחמנא גבי אונס ולו תהיה לאשמה אינה אלא להפיס דעתה ואי אמרה לא בעינא לי ליתי לעשה כלל הלכך לאו

אלו נערות פרק שלישי כתובות

לחא מילתא.
שיהיה מפתה נושא על כרחו:
עשה.
לו תהיה לאשה:
ונדחי אם לא תעשה.
דאינה ראויה לצא בישראל כגון ממזרת:
מי איסיה לעשה כלל.
השתא נמי מלמדין אותה לומר איני רואה:
בתני' יתומה שנתארסה ונתגרשה
דכיון דיתומה היא וקנס שלה היא ואחילתיה דמדעתה נתפתתה לו פטור.
וצגמרחא מפרש דנתארסה ונתגרשה מילתא אחרימי היא ולא איסומה קאי:
גמ' נשיטס ר"ע רבו אמרה.
דלמרנ במתני' י' נערה שנתארסה ונתגרשה קנסה לעזמה והך נתארסה ונתגרשה דר' אלעזר כשאזיה קיים וקרי לה יתומה משום דפקע זכות אז מינה לגבי קנסו:
ממאי.
דכר"ע סזירא ליה:
מדקמי אונס חייב ומפתה פטור.
אלמלא יט לה קנס ולעזמה הלכך מפתה פטור דמדעתה עבד ואונס חייב ואפילו אזיה קיים דאי יתומה כדקמי פשיטא דמפתה פטור אלא הא קמ"ל כו':
יתומה פשיטא.
מסקנא דמילתא דר' יוחנן היא:
טובינא דחכימי.

מאזשר שזכמכיס.
אשרי"י מתגרמינן טובאי.
ר' אלעזר הוא ר' אלעזר בן שמוע ותלמידו של ר"ע היה כדלמרמינן ביצמות צהבא על ביצמתו (דף סג:); והיה העולם שזס עד שצא ר"ע אכל רבותינו שצדקוס ושנה להס ר"מ ור' יהודה ור' יוסף ור"ש ורבי אלעזר בן שמוע:
בתני' הכל לפי המצינש.
אדם ציוני המצינש נוסמו קשה מרודס וולל ומאדס חשוד:
והמפצינש.
לפי חשיבותו נוסמו:
כאילו היא שפתה.
בגמרא(ח) מפרש מאי גריעותא מחמת בעילה:
גמ' יאמרו כו'.
והיכן הוא חילוק שציניהן אכל נוסת הלכך יהיב נוסת:
גבי עבד.
שנגמח שור שנתנה תורה קנצה לי שקליט:
מעשה

דלא חשיב עשה ומ"מ אינטרין קרא דאי לאו קרא הוה חשצינ ליה דלא אפשר לקיים שניהס וחשיב עשה דעיקר מלוא היא לישא כי היכי דלמרמינן צפרק צ' דיצמות (דף כח).

בגון מידה בצרעת.
י' אומר ר"ת דלסימנא בעלמא נקטיה דהא צקאץ צהרמו איכא עשה ולא תעשה כדלמרמינן צפרק ר' אליעזר דמילה י"ג צריתות אלא עיקר מילתא מכללס צניית וא"ת והא כללס צניית אפשר לקיים שניהס שיעשה צטליט למר חוטין של זמר ואומר ר"י דצטליט של פשתן אי אפשר לקיים שניהס דלא אפשר לקיים מצות תכלת אלא ע"י כללס דתכלת עמרא הוא וזה אין לנו לומר שיהא אסור לנבס טעית של פשתן משום דאפשר שזל זמר דאין זה חשוד אפשר והא דלמר' צפ' התכלת (מנחות דף מ. וסס) כל המטיל תכלת בצדקין צירושלס אינו אלא מן המתמיהין ומפרש בגמרח גזירה משום קלא אילן ופרין לא יהיה אלא לבן ומשני אפשר צמינו כדריש לקיש דלמר כל מקום שאתה כו' התס ודאי כיון דליכא תכלת אלא הכל לבן מצות לבן אפשר לקיים צמינו וא"ת והא אמר התס לעיל י' חוטי זמר פוטרין שזל פשתן ושל פשתן פוטרין שזל זמר ואמאי פוטרין והא אפשר לקיים שניהס דלבן אפשר צמינו ואור"ת דכל ד' חוטין לבן ודאי אסור דלאפשר צמינו אכל התס קלמר דשני חוטי זמר לבן פוטרס שזל פשתן דמגו דתכלת פטרה שכבר נעשה כללס ע"י תכלת שזו לבן של זמר נמי פטר ומגו דשני חוטי לבן של זמר פוטרס שזל פשתן שני חוטי לבן של פשתן נמי פוטרין שזל זמר אע"ג דלא נעשה התס כללס ע"י תכלת שזו וצרין עיון אס שני חוטי לבן של פשתן ושני חוטי לבן של זמר מותר לתת צטליט של זמר או צטליט של פשתן דשמא לא הותרו שני חוטי לבן אלא דווקא במקום תכלת אצל שלא במקום תכלת לא או דלמא לא שגא דהא שני חוטי לבן של פשתן פוטרס שזל זמר אע"ג דהתס תכלת לא מעלה ולא מוריד דע"י אותו תכלת לא נעשה אכתי כללס ואין להקשות אי שרו שני חוטי לבן ככללס אפי' אין תכלת עממן אמאי מטיל תכלת בצדקין צירושלס אינו אלא מן המתמיהין יטילו עמו שני חוטי לבן של פשתן דאפילו הוי ההוא תכלת קלא אילן או לבן גמור שרי דאיכא למיגור שמא יטילו עמו שני חוטי לבן של זמר ויסצרו שאותן שני חוטין הלצושינ הן תכלת והיזו כל ד' חוטין לבן של זמר:
[אי אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל.
הקשה הר"ר עזרא אמאי אינטרין קרא צפ"ק דיצמות (דף ה:); דאין עשה דיציוד דומה שנת הא ליכא עשה דאי אמר לא בעינא לציבוד מי איתא לעשה כלל וי"ל דהתס מ"מ מיד כשזיה אכ הוי עשה לעשות מלואו וז"ל דהכא גבי דידה ליכא עשה דהא אי צעיא אמרה לא צעינא ליה הלכך אין לה לעצור כלאו משום עשה ידיה דהיא מזהרת כמותו והסוה הכמוז אשה לאיס כדלמרמינן ציש מותרות (יצמות דף פד:).
ת"י כ"ן]:

הבי גריסינ ממאי מדקתני האונס חייב והמפתה פטור יתומה פשיטא אלא הא קמ"ל כו'.
כלומר מדקתני האונס חייב והמפתה פטור ש"מ דיש לה קנס וקנסה לעזמה דאי משום יתומה נקט מפתה פטור פשיטא דפטור דהא מחלה אלא ע"כ לא נקט מפתה פטור אלא משום נערה שנתארסה ונתגרשה ולא נקט יתומה צמתני' אלא ליתן טעם אמאי מפתה פטור והלא קנסה לאזיה ואשמעי' דהרי היא כיתומה שנקנסה לעזמה וא"ת ומנלן הא אדרבה אימא דנקט יתומה למדק טעמא דהויא נמי יתומה הא אינה יתומה אפילו מפתה חייב דקנסה לאזיה וי"ל דלית לן למימר דלדיוקא אחא כל זמן דנוכל לומר דלגופיה אחת:
י' **אחד ברבבה ואחד שלא ברבבה**.
שלא דכרכה ה"ל למינקט צרישא אלא כן דרך הש"ס שאינו חושש כדנקט לעיל (דף לה).
בתנא דבי חזקיה צין מתכוין לשאין מתכוין דה"ל למינקט שאין מתכוין צרישא כדקתני צין שוגג למזיד אלא כן דרך הש"ס במקום שצריך לשנות הן ולא י' :
יאמרין בעץ שלימה חמשים.
פירוש הראשון שצא עליה שלא כדרכה דמחייב קנס אפילו שלא כדרכה כדלמרמינן צפ"ק דקידושין (דף ט:); צאו עליה י' ועדיין היא צמולה כו' פירוש שלא כדרכה וקלמר מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמי וצפרק צהא על יצמתו (יצמות דף נט. וסס) גבי ולו תהיה לאשה צאשה הראויה לו פרט לאלמנה לכ"ג כו' ופרין היכי דמי אילימא כדרכה חיפוק ליה דהויא לה בעולה אלא לאו שלא כדרכה והכא הוה מצי למינקט שצאו עליה צ' שלא כדרכה וכן צפרק צן סורר (פסחדין עג:); דמוקי ההיא דאלו נערות שיש להן קנס כגון שצא עליה שלא כדרכה וחזר וצא עליה כדרכה הוה מצי למינקט וחזר וצא עליה שלא כדרכה ומה שקשה על פירוש הקויעטרס דהתס פירשנו צהצא על יצמתו (יצמות דף נט).
וצפרק קמא דקידושין (דף ט:); ואימא

אלו נערות פרק שלישי כתובות

מ.

במהר ימהרנה
צו מדעתו.
וא"ת ולו תהיה לאשה נידרוש נמי לו מדעתו והא דכתיב לא יוכל לשלחה היינו היכא דכבר נשאה וי"ל דאין סברא שיהיה מדעתו כיון שאס נשאה לא יוכל לשלחה ונעוד ולו תהיה קאי אאשה ולהכי צעינן מדעתה אצל מהר ימהרנה קאי אגצרחא:
נירתי עשה ונדרחה לא תעשה.
לאו אנמלא צה דצר ערוה פריץ דהא אית צה לאו ועשה כדלמר' צפ"ק דיצמות (דף יא: וסס) לא יוכל צעלה וגו' לרצות סוטה שנסתרה והיינו לאו ודרשין (סוטה דף כ:); ונטמאה ונטמאה חד לבעל וחד לצועל אלא אשאניה ראויה לקהל פריץ וא"ת ומאי פריץ וליתי עשה ולידחי ל"ת הא דריש מקרא צהדיא צמשה דצעינן אשה הראויה לו ולמאי דמשני דלא חשיב עשה קשה דמאי אינטרין קרא למעטי שאינה ראויה לו וי"ל דלאו מימורא דקרא מפיק ליה צמתנימין אלא דולו תהיה לאשה משמע מדעתה ולהכי ממעט אשה שאינה ראויה לו דהא אי אמרה לא צעינא ליה מי איתא לעשה כלל הלכך לא חשיב עשה ולא דמי לא תעשה ומ"מ ס"ד דפריץ השתא היכא דלמרה צעינא ליה ליתי עשה ולידחי ל"ת ומסיק דאפילו אלמרה צעינא ליה לא חשיב עשה דלא דמי דקרא דריש ופריץ דליתי עשה וידהא ל"ת וימורא דקרא נוקי לחייבי כריתות דאי לאו קרא הוה שרינן אפי' חייבי כריתות דהואיל ואיתרבו לקנס לעיל דריש פירקין איתרבו נמי לנישואין דקראי משתמעי שפיר דהיכא דאיכא קנס איכא נמי נישואין אי נמי יש לומר דהכי פריץ ניתי עשה ונידחי לא תעשה וכי מימא שאני הכא דגלי קרא א"כ ניגמר מהכא צכל דוכתא דלא דחי ומשני מעישה

דלא חשיב עשה ומ"מ אינטרין קרא דאי לאו קרא הוה חשצינ ליה דלא אפשר לקיים שניהס וחשיב עשה דעיקר מלוא היא לישא כי היכי דלמרמינן צפרק צ' דיצמות (דף כח).

בגון מידה בצרעת.
י' אומר ר"ת דלסימנא בעלמא נקטיה דהא צקאץ צהרמו איכא עשה ולא תעשה כדלמרמינן צפרק ר' אליעזר דמילה י"ג צריתות אלא עיקר מילתא מכללס צניית וא"ת והא כללס צניית אפשר לקיים שניהס שיעשה צטליט למר חוטין של זמר ואומר ר"י דצטליט של פשתן אי אפשר לקיים שניהס דלא אפשר לקיים מצות תכלת אלא ע"י כללס דתכלת עמרא הוא וזה אין לנו לומר שיהא אסור לנבס טעית של פשתן משום דאפשר שזל זמר דאין זה חשוד אפשר והא דלמר' צפ' התכלת (מנחות דף מ. וסס) כל המטיל תכלת בצדקין צירושלס אינו אלא מן המתמיהין ומפרש בגמרח גזירה משום קלא אילן ופרין לא יהיה אלא לבן ומשני אפשר צמינו כדריש לקיש דלמר כל מקום שאתה כו' התס ודאי כיון דליכא תכלת אלא הכל לבן מצות לבן אפשר לקיים צמינו וא"ת והא אמר התס לעיל י' חוטי זמר פוטרין שזל פשתן ושל פשתן פוטרין שזל זמר ואמאי פוטרין והא אפשר לקיים שניהס דלבן אפשר צמינו ואור"ת דכל ד' חוטין לבן ודאי אסור דלאפשר צמינו אכל התס קלמר דשני חוטי זמר לבן פוטרס שזל פשתן דמגו דתכלת פטרה שכבר נעשה כללס ע"י תכלת שזו לבן של זמר נמי פטר ומגו דשני חוטי לבן של זמר פוטרס שזל פשתן שני חוטי לבן של פשתן נמי פוטרין שזל זמר אע"ג דלא נעשה התס כללס ע"י תכלת שזו וצרין עיון אס שני חוטי לבן של פשתן ושני חוטי לבן של זמר מותר לתת צטליט של זמר או צטליט של פשתן דשמא לא הותרו שני חוטי לבן אלא דווקא במקום תכלת אצל שלא במקום תכלת לא או דלמא לא שגא דהא שני חוטי לבן של פשתן פוטרס שזל זמר אע"ג דהתס תכלת לא מעלה ולא מוריד דע"י אותו תכלת לא נעשה אכתי כללס ואין להקשות אי שרו שני חוטי לבן ככללס אפי' אין תכלת עממן אמאי מטיל תכלת בצדקין צירושלס אינו אלא מן המתמיהין יטילו עמו שני חוטי לבן של פשתן דאפילו הוי ההוא תכלת קלא אילן או לבן גמור שרי דאיכא למיגור שמא יטילו עמו שני חוטי לבן של זמר ויסצרו שאותן שני חוטין הלצושינ הן תכלת והיזו כל ד' חוטין לבן של זמר:
[אי אמרה לא בעינא מי איתיה לעשה כלל.
הקשה הר"ר עזרא אמאי אינטרין קרא צפ"ק דיצמות (דף ה:); דאין עשה דיציוד דומה שנת הא ליכא עשה דאי אמר לא בעינא לציבוד מי איתא לעשה כלל וי"ל דהכא גבי דידה ליכא עשה דהא אי צעיא אמרה לא צעינא ליה הלכך אין לה לעצור כלאו משום עשה ידיה דהיא מזהרת כמותו והסוה הכמוז אשה לאיס כדלמרמינן ציש מותרות (יצמות דף פד:).
ת"י כ"ן]:

הבי גריסינ ממאי מדקתני האונס חייב והמפתה פטור יתומה פשיטא אלא הא קמ"ל כו'.
כלומר מדקתני האונס חייב והמפתה פטור ש"מ דיש לה קנס וקנסה לעזמה דאי משום יתומה נקט מפתה פטור פשיטא דפטור דהא מחלה אלא ע"כ לא נקט מפתה פטור אלא משום נערה שנתארסה ונתגרשה ולא נקט יתומה צמתני' אלא ליתן טעם אמאי מפתה פטור והלא קנסה לאזיה ואשמעי' דהרי היא כיתומה שנקנסה לעזמה וא"ת ומנלן הא אדרבה אימא דנקט יתומה למדק טעמא דהויא נמי יתומה הא אינה יתומה אפילו מפתה חייב דקנסה לאזיה וי"ל דלית לן למימר דלדיוקא אחא כל זמן דנוכל לומר דלגופיה אחת:
י' **אחד ברבבה ואחד שלא ברבבה**.
שלא דכרכה ה"ל למינקט צרישא אלא כן דרך הש"ס שאינו חושש כדנקט לעיל (דף לה).
בתנא דבי חזקיה צין מתכוין לשאין מתכוין דה"ל למינקט שאין מתכוין צרישא כדקתני צין שוגג למזיד אלא כן דרך הש"ס במקום שצריך לשנות הן ולא י' :
יאמרין בעץ שלימה חמשים.
פירוש הראשון שצא עליה שלא כדרכה דמחייב קנס אפילו שלא כדרכה כדלמרמינן צפ"ק דקידושין (דף ט:); צאו עליה י' ועדיין היא צמולה כו' פירוש שלא כדרכה וקלמר מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמי וצפרק צהא על יצמתו (יצמות דף נט. וסס) גבי ולו תהיה לאשה צאשה הראויה לו פרט לאלמנה לכ"ג כו' ופרין היכי דמי אילימא כדרכה חיפוק ליה דהויא לה בעולה אלא לאו שלא כדרכה והכא הוה מצי למינקט שצאו עליה צ' שלא כדרכה וכן צפרק צן סורר (פסחדין עג:); דמוקי ההיא דאלו נערות שיש להן קנס כגון שצא עליה שלא כדרכה וחזר וצא עליה כדרכה הוה מצי למינקט וחזר וצא עליה שלא כדרכה ומה שקשה על פירוש הקויעטרס דהתס פירשנו צהצא על יצמתו (יצמות דף נט).
וצפרק קמא דקידושין (דף ט:); ואימא

עין משפט ור מוצה

עט א מיי פ"ג מהל' צליט הלכה ו:
פ ב מיי פ"ג מהלכות נערה הלכה יד סמג עשין מד טור אר"ע סי' קעו:
פא ג מיי פ"א סס הל' ט סמג וטור סס:
פב ד מיי פ"צ סס הל' ד ומיי פ"ג מהל' חובל ומוק הל' א סמג סס ועשין ע טור סס וטו"ע ח"מ סי' תכ סעיף ד:
פג ה מיי פ"צ מהלכות נערה הל' ג סמג עשין מד טור אר"ע סי' קעו:



תוספות ר"ר (המשך)

כלום הוא עשה למדחי את ל"ת כיון שלא ציווהו הבורא אלא להפיס דעתה אבל מצות יבום רחמנא הוא דרמי עליה דאע"ג דאמרה אשה לא בעינא לא מיעקרא מצות יבום הלכך מצוה דרמי עליה רחמנא הוא ולהכי דחיא את ל"ת ואע"ג דמצי יבם למימר לא בעינא ליבומי כ"א למחילין הא אמרי' התם חליצה במקום דאצמח ל"ת אינה מצוה:
מתני' יתומה שנתארס ונתגרשה ר"א אומר האונס חייב והמפתה פטור.
פי' שתי נערות הן יתומות אע"פ שלא נתארסה שקנסה הוא לעצמה כיון שאין לה אב שאין אדם מוריש זכות בתו לבניו.
וכן נערה שנתארס ונתגרש' אצ"פ שיש לה אב הוי קנסא לעצמה כר"ע.
הלכך האונס חייב ליתן קנסא אבל המפתה פטור דאיהו אחילתי' גביה כיון שנתרצית לו:
אמר רבה בב"ח ארי' ר"א בשיטת ר"ע אמרה דאמר נערה המאורסה יש לה קנס וקנסה לעצמה ממאי שזכמכיס תרגום אשרין ישראל טובך ישראל:
מתני' איהוה בורשת הכל לפי המבייש והמתבייש.
לפי המבייש צמינו המבייש דאדם בינוני המבייש בורשתו קשה מאדס וולל ומאדס חשוד והמתבייש פי' לפי חשיבותו בורשתו:
פגם רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת לשוק כמה היתה יפה וכמה היא יפה וקנס שוה בכל אדם וכל שיש לו קצבה מה"ת שוה בכל אדם:
ואימא ג' כסף אמר רחמנא מכל מילי.